

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5599/2530

สมาคมทหาร ตำรวจ พลเรือนภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร

พันตำรวจโทสุชาติ ศรีสมัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 328

จำเลยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยความอันมีมูล เป็นการหมิ่น
ประมาทโจทก์ แล้วหนังสือพิมพ์นำข้อความนั้นไปลงพิมพ์โฆษณา ดังนี้เมื่อไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยได้ใช้บังคับ ชูเชิญ จ้างวานหรือ ยุยงส่งเสริมให้หนังสือพิมพ์ไปลงพิมพ์ การ
ที่หนังสือพิมพ์นำข้อความ นั้นไปลงพิมพ์จึงเป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ คดี
โจทก์ ไม่มีมูลความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 328

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยให้สัมภาษณ์ ลงพิมพ์ โฆษณาใส่ความโจทก์ในหนังสือพิมพ์
รายวัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖, ๓๒๘ และ ๙๑

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา ส่วนความผิดตาม
มาตรา ๓๒๘ ไม่มีมูลให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนฟังได้ว่าจำเลยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยความอันมีมูลเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์แล้วหนังสือพิมพ์นำข้อความนั้นไปลงพิมพ์โฆษณา มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยจะมีมูลเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือไม่ เห็นว่าการกระทำของจำเลยในกรณีนี้มีเพียงประการเดียวคือ การให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ใช้ บังคับ ชูเชิญ จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริมให้หนังสือพิมพ์ไปลงพิมพ์ การที่หนังสือพิมพ์นำข้อความนั้นไปลงพิมพ์โฆษณาหรือไม่เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ จำเลยหามีความผิดตามมาตรา ๓๒๘ ด้วยไม่ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

ศาลจังหวัดชัยนาท - (อ่านไม่ออก)

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย สมรรถเวช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ